



DIA 27

TRILHA TITÃ

AULA 4/6

DIREITO PENAL MILITAR

CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR

MOTIM • REVOLTA • CABEÇAS • LEALDADE • INCITAMENTO • VIOLÊNCIA • DESRESPEITO • INSUBORDINAÇÃO

1

2

3

4

5

6

TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

9 QUESTÕES: LEI SECA ATUAL + ITEM PMAL SOBRE MOTIM E CABEÇAS



MOTIM

Art. 149: crime coletivo necessário e quatro núcleos de conduta



1. Estrutura

O motim pressupõe reunião de militares em comportamentos coletivos de desobediência, resistência, violência contra superior ou ocupação/utilização de instalações e meios militares em detrimento da ordem ou disciplina.

PENA

Reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças.

BIZU 95+

MOTIM = reunião + ruptura coletiva da obediência/disciplina.

Q01

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 149

Quando militares se reúnem nas hipóteses do art. 149 e estão armados, a figura é revolta, com pena mais grave que o motim. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



REVOLTA

A arma muda a figura e aumenta muito a pena



2. Parágrafo único do art. 149

Se os agentes do movimento estavam armados, a figura é revolta.

PENA

Reclusão de 8 a 20 anos, também com aumento de 1/3 para os cabeças.

PEGADINHA

A revolta não é crime totalmente desconectado: nasce do quadro do art. 149 com a circunstância de os agentes estarem armados.

Q02

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 149

No motim e na revolta, os cabeças recebem aumento de um terço. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CABEÇAS

Quem lidera recebe tratamento agravado



3. Art. 53, §§4º e 5º

Em crime de autoria coletiva necessária, são cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou excitam a ação. Se o crime é cometido por inferiores hierárquicos e um ou mais oficiais, estes são considerados cabeças; também o inferior que exerça função de oficial.

PEGADINHA

Não restrinja “cabeça” apenas a quem deu uma ordem explícita no local.

Q03

QUESTÃO PMAL IDENTIFICADA

ACERVO PMAL • SIMULADO 01/2026 • ITEM 99

Em crime de autoria coletiva necessária cometido por inferiores hierárquicos e um ou mais oficiais, os oficiais são considerados cabeças, assim como inferiores que exerçam função de oficial. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



LEALDADE E CONSPIRAÇÃO

O CPM pune também a omissão e o ajuste anterior



4. Omissão de lealdade - art. 151

Punível o militar que não comunica preparação de motim/revolta de que teve notícia ou, presenciando o ato, não usa os meios ao alcance para impedi-lo.

CONSPIRAÇÃO - ART. 152

Concertarem-se militares para o crime do art. 149. Há isenção para quem denuncia o ajuste antes da execução quando ainda era possível evitar as consequências.

BIZU

A denúncia eficaz anterior à execução é uma saída legal expressa, não mero arrependimento genérico.

Q04

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 151

Militar que, tendo notícia da preparação de motim ou revolta, deixa de comunicar ao superior, ou presenciando o ato não usa os meios ao alcance para impedi-lo, pode praticar omissão de lealdade militar. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



ALICIAÇÃO E INCITAMENTO

A disciplina também é protegida antes do movimento coletivo



5. Arts. 154 e 155

Aliciar militar para motim/revolta e incitar à desobediência, indisciplina ou prática de crime militar são figuras autônomas.

ATUALIZAÇÃO

A reforma de 2023 modernizou a redação e alcançou formas de divulgação eletrônica previstas no dispositivo.

PEGADINHA

Não é necessário que o motim efetivamente se consuma para todo comportamento de incitamento ser irrelevante; o incitamento tem tipo próprio.

Q06

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 155 • REDAÇÃO ATUAL

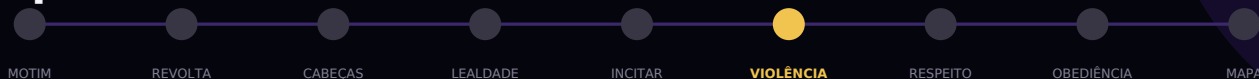
O incitamento à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar integra os crimes contra autoridade ou disciplina militar e pode alcançar divulgação eletrônica nas hipóteses legais atuais. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR

Art. 157: leia tipo, qualificadoras e majorantes separadamente



6. Tipo-base

Praticar violência contra superior é crime próprio do capítulo de autoridade/disciplina.

ARMA

O emprego de arma gera aumento de 1/3. Lesão grave ou morte conduzem às formas mais graves previstas no artigo.

MÉTODO

Em questão longa, marque primeiro: vítima é superior? houve violência? arma? lesão? morte? serviço?

Q07

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 157

Na violência contra superior, o emprego de arma acarreta aumento de um terço, sem prejuízo das qualificações por lesão ou morte quando incidentes. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO

O bem jurídico ultrapassa a pessoa da vítima

**7. Art. 158**

O CPM também tutela o militar em serviço ou função relevante nas hipóteses legais. A razão é proteger o serviço militar e a disciplina, não apenas a integridade física individual.

CONEXÃO

A condição funcional da vítima pode ser elementar do tipo e alterar completamente o enquadramento.

PEGADINHA

Comparar apenas a conduta física com o Código Penal comum faz perder o elemento militar especial.

Q05**LEI SECA ATUALIZADA****CPM • ART. 152, PARÁGRAFO ÚNICO**

O participante da conspiração pode ficar isento de pena se denunciar o ajuste antes da execução e quando ainda for possível evitar suas consequências. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



DESRESPEITO

Art. 160: uma palavra do tipo derruba o item



8. Elementar

Desrespeitar superior DIANTE DE OUTRO MILITAR. A presença de outro militar é requisito textual do tipo.

MAJORANTE

O artigo prevê resposta mais grave em recortes ligados à autoridade superior, conforme a redação vigente.

BIZU 95+

DESRESPEITO -> procure “diante de outro militar”.

Q08

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 160

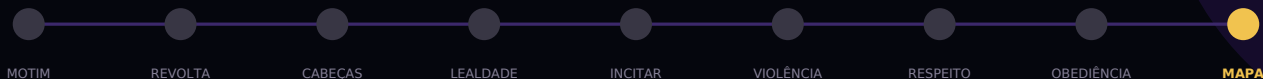
O crime de desrespeito a superior se configura mesmo quando a conduta ocorre sem a presença de qualquer outro militar. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



INSUBORDINAÇÃO

Recusa de obediência, sentinela e reunião ilícita

**9. Art. 163**

Recusar obedecer ordem de superior sobre assunto/matéria de serviço ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução, se fato não constitui crime mais grave.

ARTS. 164 E 165

Oposição às ordens da sentinela e reunião ilícita para discussão de ato de superior ou assunto de disciplina possuem tipos próprios.

MAPA FINAL

MOTIM/REVOLTA = coletivo; RECUSA = ordem concreta; REUNIÃO ILÍCITA = discutir ato/assunto disciplinar; DESRESPEITO = superior + outro militar presente.

Q09**LEI SECA ATUALIZADA**

CPM • ARTS. 163-165

Recusar ordem de superior sobre matéria de serviço ou dever imposto por lei, regulamento ou instrução pode configurar recusa de obediência; promover reunião para discutir ato de superior ou assunto de disciplina pode configurar reunião ilícita. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

CPM • ART. 149

CERTO. Motim: 4 a 8 anos; se os agentes estavam armados, revolta: 8 a 20 anos. Em ambos, aumento de 1/3 para os cabeças.

Q02 C

CPM • ART. 149

CERTO. É literalidade do art. 149 e de seu parágrafo único. A banca pode trocar “metade” ou “dobro” por 1/3.

Q03 C

ACERVO PMAL • SIMULADO 01/2026 • ITEM 99

CERTO. O art. 53, §5º, traz regra especial para identificação dos cabeças.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 C

CPM • ART. 151

CERTO. O tipo protege diretamente lealdade, disciplina e reação institucional ao movimento coletivo.

Q05 C

CPM • ART. 152, PARÁGRAFO ÚNICO

CERTO. É uma causa especial de isenção prevista no próprio art. 152.

Q06 C

CPM • ART. 155 • REDAÇÃO ATUAL

CERTO. A reforma de 2023 atualizou o dispositivo, importante para provas recentes.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q07 C

CPM • ART. 157

CERTO. A estrutura do art. 157 combina tipo básico, qualificações e causas de aumento.

Q08 E

CPM • ART. 160

ERRADO. O art. 160 exige desrespeitar superior diante de outro militar. A presença de terceiro militar é elementar que a banca pode suprimir.

Q09 C

CPM • ARTS. 163-165

CERTO. Arts. 163 e 165. São tipos diferentes, mas ambos protegem a estrutura hierárquico-disciplinar.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

MOTIM 4-8; REVOLTA (armados) 8-20; ambos +1/3 para cabeças. CABEÇAS: direção/instigação e regra especial para oficiais com inferiores. ART. 151: omissão de lealdade. ART. 152: conspiração com isenção por denúncia eficaz antes da execução. ART. 155: incitamento. ART. 157: violência contra superior. ART. 160: desrespeito diante de outro militar. ART. 163: recusa de obediência.

RASTREABILIDADE E FONTES

CPM, texto compilado consultado em 04/09/2026, arts. 53 §§4º-5º e 149-166, com alterações da Lei 14.688/2023; Simulado PMAL 01/2026, item 99, acervo do projeto; matriz CFO PMAL.